

טופס 7002/97 (11.97)
מספר רישוי תחבורה
15-03-1999
נתקבל

הצהרה
רכישת זכות במקרקעין
ת נכונות ומסמכים הנדרשים על פי סעיף 96
קע"ק, התשכ"ג - 1963 ולפי סעיף 17
וקד"ק פיצויים, התשכ"א - 1961

גו"ח: 008242/0013/000/04
גו"ח: / / /
שומה ראשית: 099034084 74/01
מוכר: טללי נתניה בע"מ
קונה: שמש משה
תאריך הצהרה: 15/03/1999



* 0 9 9 0 3 4 0 8 4 *

אל
מש
אז

הצהרה מוגשת על ידי: ☒ שם הצדדים ☐ הקונה בלבד ☐ המוכר בלבד

מספר שומה ראשית 99034084	כתובת רחוב האר"י נתניה	גוש 8242	חלקה 13140	נתח חלקה
-----------------------------	---------------------------	-------------	---------------	----------

מספר שומה נלווית	מספר שומה נלווית	מספר שומה נלווית	מספר שומה נלווית	מספר שומה נלווית
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

חלק א: פרטים אישיים של הצדדים בעסקה

1. פרטי המוכר/ים

מספר זהות חברה/דרכון	שם מלא יחיד/תאגיד	כתובת	מיקוד	טלפון	קטן	שוי	תושב חק
51-239689-6	טללי נתניה בע"מ	רחוב האר"י נתניה		09-8355599			

פרטי המייצג: ☒ עו"ד ☐ מיופה הכח הרשאי לספק בוניק	שם דניאל גלס	מספר רישון עו"ד 24252	כתובת רחוב הנשיא 13 ירושלים	מיקוד 92188	טלפון 02-5618780
---	-----------------	--------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------

אני מבקש לשלוח הדעות לכתובת ☐ המוכר ☒ המייצג ☐ אחר

2. פרטי הרוכש/ים

מספר זהות חברה/דרכון	שם מלא יחיד/תאגיד	כתובת	מיקוד	טלפון
0-7684744-0	שמש משה	הכפר הירוק 3/13		053-903091

פרטי המייצג: ☐ עו"ד ☐ מיופה הכח הרשאי לספק בתיק	שם	מספר רישון עו"ד	כתובת	מיקוד	טלפון
אני מבקש לשלוח הדעות לכתובת ☒ הרוכש ☐ המייצג ☒ אחר					

חלק ב': פרטים על ההצטרף והתשלום

1. המוכרים פגשים הצהרה זו לפי סעיף: 73 (א) (1) לצורך מס שבח (הצהרה רגילה על מכירת זכות במקרקעין) 73 (א) (2) לצורך מס שבח (שומה עצמית). מצי"ב טופס מס' 2290 (3)	הרוכשים פגשים הצהרה זו לפי סעיף: 73 (א) (1) לצורך מס רכישה (הצהרה רגילה) 73 (א) (2) לצורך מס רכישה (שומה עצמית)
2. המוכרים מבקשים פטור/פטור חלקי לפי: ☒ סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין ☐ סעיף 62 לחוק מס שבח מקרקעין (מתנה לקרוב) ☐ סעיף לחוק מס שבח מקרקעין	הרוכשים מבקשים פטור חלקי לפי: ☐ תקנה לתקנות מס רכישה (תקנה 11 - נכה, תקנה 12 - עולה. יש לצרף טופס 2973)

3. מצודות בזה המחאות בנקאיות כמפורט ניש למלא סעיף זה רק אם הינך מבקש לשלם בהמחאה בנקאית באמצעות המשרד. לשימוש המשרד

מספר חשבון	בנק	סניף	מספר המחאה	לתאריך	שקלים חדשים	שם המאשר	חתימה
ע"ח מס שבח							
ע"ח מס רכישה							

(2) אם הרוכשים הינם חברה זרה, יש לצרף אישור לגבי בעלי המניות בחברה.

(3) יש לצרף את הטופס רק במכירת החייב/ת. QToles - עדות טפסים חשופים 7-QText - 1-800-309-309

חלק ג': פרטי הזכות הנמכרת ☐ בעלות ☐ חכירה ☐ - 2 - חכירת משנה ☐ אחר ☐

1. הזכות רשומה בנקסי המקרקעין (יש לצרף נסח הרישום)									
שטר מספר	תאריך	מהות הזכות	השם	החלק	שטר מספר	תאריך	מהות הזכות	השם	החלק

☐ הזכות רשומה ☐ במינהל מקרקעי ישראל ☐ החברה משכנת

☐ הזכות אינה רשומה

☐ הזכות שנמכרה משכנת בשכירות מוגנת

2. סוג העסקה

☐ מכירה ☐ העברת חכירה

☐ פעולה באגוד מקרקעין ☐ חליפין ☐ איחוד

☐ תיאור כללי של המקרקעין שנמכר:

☒ דירת מגורים ☐ חנות ☐ משק חקלאי (צרך טופס 7097)

☐ מפעל תעשייתי/בית מלאכה ☐ מחסן ☐ אולם

3. ☐ דירת נופש ☐ קרקע פנויה ☐ דירת נופש

4. תיאור המבנה

א. תיאור מפורט של הבנין

מספר הקומות	מספר כניסות	מספר דירות	שטח בנייה בנטיה	שטח נטו (מ"ר רצפה)	מספר חדרים	קומה	יחידה	יחידה	יחידה
11		64			4.5	9	חניה/יות	מספר	יחידה
חומר קירות חיצוניים (אבן, בלוקים עץ וכו')	חשימוש העיקרי (מגורים/חנויות/משרדים/מערב/אחר)	שימוש בפועל	מגורים ☒	מגורים ☐	משרדים ☐	משרדים ☐	מגורים ☐	מגורים ☐	מגורים ☐
מעלית	מקומות חנייה	מיקום הדירה							

5. יועד תכנון של הזכות הנמכרת על פי תב"ע (למילוי במקרה של מכירת קרקע או בנין/דירה בעלי זכויות בניה נוספות)

אחוזי בניה מותרים	אחוזי בניה מנוצלים	שטח חקרקע נטו במ"ר	שטח חקרקע ברוטו במ"ר	ייעוד לפי תכנית בנין ערים

6. החלקים המועברים מהמקרקעין בשלמותם:

חלק ד: פרטי העסקה (אם המוכר הוא האגיד, יש לצרף טופס 7086 - מסירת נתונים על בעלי זכויות ואגיד)

1. שווי מכירה (פירוט התמורה)

א. בתאריך 22.2.99 נמכרה הזכות במקרקעין שפרטיה רשומים בחלק ג' של ההצהרה.

ש"ח ☒ בתמורה כספית בסך

ב. ☐ בבניית מ"ר ליעוד שתתיים בתאריך

ש"ח והמוערכת ליום המכירה, בסך

ש"ח תמורה אחרת שפרטיה הם

ש"ח והמוערכת ליום המסירה בסך

ש"ח תוצאות פיתוח שהרוכש התחייב לשלם בסך

ש"ח ☒ מס ערך מוסף בסך 17%

סך הכל שווי המכירה 708,000 ש"ח

ב. ☐ מט השבח ישולם על ידי המוכר ☐ הרוכש

ג. ☐ היטל השבחה ישולם על ידי המוכר ☐ הרוכש

ד. ☐ המוכר התחייב לבצע עבודות פיתוח בעתיד ☒ לא ☐ כן

ה. עבודות הפיתוח יבוצעו בתמורה ☐ לא ☐ כן, בסך

ו. בקשר עם המכירה של הזכות במקרקעין הנ"ל, מצורף בזה הסכם המכירה ואם מצוין כי:

ז. ☒ לא נערך הסכם בכתב או בעל פה במישרין או בעקיפין לגבי הזכות במקרקעין הנ"ל או לגבי זכות אחרת חקשורה במישרין או בעקיפין לממכר, פרט להסכם המצורף להצהרה זו, ולא שולמה תמורה נוספת כלשהי במישרין או בעקיפין.

ח. נערך הסכם בכתב או בעל פה להזמנת בנייה שהעסקו מצורף בזה.

ט. נערך הסכם נוסף בכתב או בעל פה שהעסקו מצורף בזה.

י. ☐ נערך הסכם נוסף בכתב או בעל פה שהעסקו מצורף בזה.

החתימות הצדדים (בראשי תיבות) על נכונות טענין 17

מוכר/ים

רוכש/ים

מסיו מקרקעין נתניה

15-03-1999

החוק

- 3 -

מערך קבלת התמורה ומסירת הזכות במקרקעין

☐ החוקה במקרקעין תהיה בידי הקונה או נתונה לפקדונו בתאריך☐ הקונה ישלם למוכר תמורה העולה על 50% מהמחיר בתאריך☐ יפוי כח בלתי חוזר לקונה או לאדם אחר לרשום הזכות במקרקעין ע"ש הקונה או לפקדונו יינתן בתאריך

ידוע כי המנהל יראה במסירת פרטים אלו הודעה לפי סעיף 51 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג - 1963, בתאריך שלא יחול חוק המס שבח מקרקעין, תשכ"ג - 1963, יחול שינוי כלשהו במסגרת החוקה על פי סעיף 76 לחוק, תוך 14 יום מיום שחל השינוי.

חלק ה: הצהרת המוכרים

1. ☒ מכירה זו נתונה לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב לפקדות מס הכנסה, ולכן היא פטורה ממס שבח מקרקעין, לפי סעיף 50 לחוק. (צרף

אישור פקיד השומה בטופס 5340).

2. ☐ אני מבקש פטור ממס שבח על פי סעיף 49

פטור לדירת מגורים מזכה. (צרף טופס בקשה 2988 חתום על ידי אישית. בקשה חתומה על ידי בא כח לא תהיה קבילה).

לידועת המוכר: על פי סעיף 69 (א) (א) לחוק, בהעדר בקשה לפטור ממס על פי פרק חמישי 1, יחול חיוב במס שבח.

חתימה בראשי תיבות

אני לירות שקלים ישנים שקלים חדשים

3. ☐ שווי הרכישה (אם ביקשת פטור - אין צורך למלא סעיף זה)

א. רכשתי את הזכות הנמכרת בתאריך תמורה

ב. שילמתי תמורה אחרת שפרטיה הם:

ג. שווייה של הזכות נקבע בעת הרכישה, לענין מס שבח בתאריך בסך

ד. ☐ קבלתי את הזכות ללא תמורה. ☐ נותן תמורה. ☐ בחיים ☐ נפטר בתאריך ☐ קיבל פטור על פי סעיף 62 לחוק.

ה. קבלתי את הזכות בירושה: המוריש נפטר בתאריך

אם המוריש נפטר לפני 1.4.81:

שווי שנקבע לענין מס עזבון (צרף צו ירושה ושומת מס עזבון)

אם המוריש נפטר לאחר 31.3.81 הנכס נרכש ע"י המוריש בתאריך

אני לירות שקלים ישנים שקלים חדשים

שקלים חדשים

4. ☐ אני מבקש ניכויים על פי סעיף 39 לחוק בסך (צרף פירוט וקבלות)5. ☐ הייתי זכאי לניכוי פחות על פי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה בסך6. ☐ אני מבקש לקזז מן השבח הריאלי/חטכום האינפלציוני החייב ☐ הפסדים עסקיים ☐ הפסדי חוק/רווח7. ☐ אני מבקש זיכויים שלא נוצלו במס הכנסה בסך8. ☐ אני מבקש לחשב את מס השבח על פי סעיף 48(ה)(ו) לחוק (פריסה) * סכום החכנסה החייבת9. ☐ המחירה בוצעה באמצעותו או בסיועו של מתווך.

שם המתווך וכתובתו רצ"ב קבלה/חשבונית בגין דמי התיווך

לתשומת הלב, על פי סעיף 48 ב (1) לחוק מס שבח מקרקעין: "המס שהיחידים בו על פי חוק זה, יראוהו כמקדמה על חשבון מס הכנסה"

לאחר שהצהרתי כי עלי להצהיר את האמת ואת המצוי, אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים בהצהרת המוכר בחלקים

א, ב, ג, ד, ה, - הם נכונים ונכונים ומדויקים. 51-239689-6

חתימות המוכרים: תאריך

א, ב, ג, ד, ה, - הם נכונים ונכונים ומדויקים. 51-239689-6

אישיות התמימות על ידי עורך דין/פקיד מיסוי מקרקעין

אני ☒ ע"י ☐ פקיד מיסוי מקרקעין (שם) יו"ט (מספר ת.ז.) 24252 (מספר רשיון מאשר בזה כי בתאריך 1/3/99

הופיעו בפני:

שם	מספר זהות
אריה שירי בשם טללי נתניה בע"מ	512396896
	512396896

זיהיתי אותם על פי תעודות זהות ולאחר שהצהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת, חתמו בפני על מסמך זה ע"י

דניאל גלס, עו"ד

רחי הנשיא/חוקר

מ.ר. 24252

תאריך

* יש לצרף אישור פקיד השומה על גבי טופס 1271 או 1271A

- 4 -

חלק ו: הצהרת הרוכשים

1. ☒ המקרקעין המפורטים בחלק ג' משכונים/מיועדים לשמש למגורים בשלמותם וכחטיבה אחת מתאריך 7067.
 2. ☐ רכשתי את המקרקעין בנאמנות עבור לשירות ליבד: סעיף 69 (א) לחוק מס שבח מקרקעין קובע כי: "לא יוכר אדם כנאמן לצורך סעיף זה אלא אם מסר הודעה על גבי טופס 7067 או 119, הכל לפי הענין, ולא יינתן הפטור אלא לגבי העברה לנחנה שעליו נמסרה הודעה כאמור".
 3. ☐ מצייב בקשה לפטור חלקי מס רכישה על פי תקנה לחקנות מס רכישה (מצ"ב טופס בקשה).
 4. ☐ הנכס ☐ ישמש ☐ לא ישמש ☐ אצלי ממלאי עסקי לענין מס הכנסה.
 5. ☐ המכירה בוצעה באמצעותו או בסיועו של מתווך.
 שם המתווך וכתובתו: רצ"ב קבלה/חשבונית בגין דמי התיווך.

(6) שומה עצמית למס רכישה

אם בחרת לעשות שומה לפי סעיף 73 (א) לחוק (שומה עצמית) נא פרט את סכום המס ודרך חישובו בשקלים חדשים בטבלה זו.

שווי לצורך מס רכישה	שיעור המס	סכום המס
452,285	0.5%	2,261
249,690	3.5%	8,739
6025	4.5%	271
708,000		11,271

לאחר שהצהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעומדים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים בהצהרת המוכר בחלקים א, ב, ג, ד, ו, - הם נכונים שלמים ומדויקים.

תאריך 3/3/99 חתימות הרוכשים
 אימות החתימות על ידי עורך דין/פקיד מיסוי מקרקעין

אני ☐ עו"ד ☐ פקיד מיסוי מקרקעין (שם) (מספר ת.ז.) (מספר רשיון) מאשר בזה כי בתאריך 3/3/99 הופיעו בפני:

שם	מספר זהות
א. <u>סמירא עמר</u>	<u>06827140</u> <u>097052002</u>
ב.	
ג.	
ד.	

זהותי אותם על פי תעודת זהות ולאחר שהצהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה

תאריך

לשימוש חמשרד

מס רכישה

מס שבח

- קבעתי את יום המכירה 3/3/99
 תאריך סעיף 51 51
 שווי המכירה 708,000 ש"ח
☐ נערך דו"ח ביקורת בנכס
 חוזה למחלקת הביקורת
 החוזר ממחלקת הביקורת
- הצהרה רגילה ☐
 שומה עצמית ☐
☒ קבעתי פטור לפי סעיף 556 לחוק
 חוגשה השגה ביום 5/3/99
 חוגש ערר ביום 5/3/99
 הוטל דיווח קנס מינהל/כופר בסך 708,000
 הוטל קנס גרעון בסך 708,000
- הצהרה רגילה ☐
 שומה עצמית ☐
☒ קבעתי פטור לפי סעיף 556 לחוק
 חוגשה השגה ביום 5/3/99
 חוגש ערר ביום 5/3/99
 הוטל דיווח קנס מינהל/כופר בסך 708,000
 הוטל קנס גרעון בסך 708,000

חתימה

דוח על שינוי בעלות בתאריך 3/3/99 שם המדווח

הערות:

חתימה

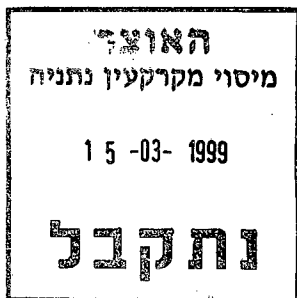
תפקיד

שם:

תאריך:

ח ו ז ה

שנכרת ונחתם בנתניה ביום 03 לחודש 03 בשנת 1999



טללי נתניה בע"מ, ח.פ. 51-239689-6
מרחוב האר"י, נתניה
(להלן: "החברה")

בין:

מצד אחד

שמש משה, ת.ז. 076887140
מרחוב הכורמים 3/13 ראשון לציון
(להלן: "הקונה")

ל בין:

מצד שני

והחברה הינה בעלים או זכאית להירשם בפנקסי רישום המקרקעין כבעלים של המקרקעין המוגדרים להלן כ"קרקע".

הואיל

והחברה זכאית ומתכוונת לבנות על הקרקע פרויקט למגורים שיקרא "נופי חן";

הואיל

וברצון החברה לבנות על הקרקע את הפרויקט ולמכור דירות שייבנו לקונים שירכשו ממנה דירה בפרויקט.

והואיל

והקונה הציע לחברה לרכוש ולקבל ממנה את הבעלות בדירה מספר 2, בקומה 1, בת 4.5 חדרים (סוג B) אליה צמודה חניה תת קרקעית אחת, הכל בהתאם לתוכניות ולתשריטים המצורפים לחוזה.

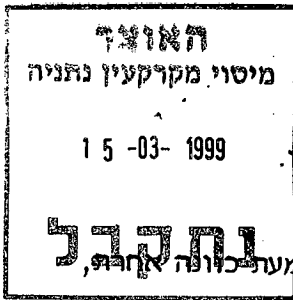
והואיל

והחברה קיבלה את הצעת הקונה בכפוף לתשלום התמורה ולמילוי יתר ההתחייבויות הקבועות בחוזה על ידי הקונה.

והואיל

לכן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

טללי נתניה בע"מ
ח.פ. 51-239689-6



א. מבוא

1. המבוא לחוזה זה, הצהרות הצדדים והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. בחוזה זה, יהיה פירושם של המונחים כדלקמן, כרשום בצד, אלא אם משתמע אחרת, מגופו של ענין:

"הקרקע" - מגרש _____ המצוי במקרקעין הידועים גם כחלקות 13 ו-14 בגוש 8242 והנמצאים בנתניה; שירשם בלשכת רישום המקרקעין, בהתאם לתכנית בנין ערים נת-547/13 על תיקוניה כיום או בעתיד, לאחר שתאושר על ידי הרשויות המוסמכות.

"הפרויקט" - בנין/ים שהחברה בנתה או בונה על הקרקע ועל מגרשים סמוכים לה הכלולים אף הם בת.ב.ע.

"הדירה" - אחת הדירות בפרויקט (לרבות משרדים, חנויות וכדומה), המתוארת במפרט ובתכניות המצורפים כנספחים ב' ו-ג' להסכם זה.

"המשכנתא" - משכנתא ראשונה בדרגה, שתירשם בלשכת רישום המקרקעין עם רישום הבעלות, להבטחת הלוואה כמפורט בחוזה.

"המהנדס" - האדריכל המתכנן את הפרויקט, או המהנדס האחראי, כפי שימשם בתפקיד זה מעת לעת.

3. האמור בחוזה זה בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. האמור בחוזה בלשון זכר, אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך. כותרות סעיפי החוזה הינן לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות חוזה זה.

המכר
ב. 3. המכר
4. הקונה מתחייב לרכוש את הדירה מאת החברה והחברה מתחייבת למכור לקונה את הדירה. וזאת כנגד תשלום מלוא התמורה כפי שנקבעה בנספח א' והכל בהתאם לתנאים המפורטים בנספח זה.

5. הקונה מצהיר ומאשר כי ראה ובדק את הקרקע וסביבתה וכי בדק את מצבה התכנוני של הקרקע אצל רשויות התכנון והוא יודע ומכיר את כל הפרטים והמסמכים המתייחסים אליהם.

6. הקונה מאשר בזה כי ידוע לו כרגע ניתן לבנות על גבי הקרקע בנינים בני 9 (תשע) קומות בלבד וכי לצורך בניית הפרויקט כאמור בחוזה זה, הגישה החברה למוסדות התכנון המוסמכים בקשה לשינוי תוכנית בנין העיר החלה על הפרויקט על מנת לשנות את זכויות הבניה בקרקע ובין היתר להביא לידי כך שניתן יהיה לבנות במסגרת הפרויקט חמישה בנינים בני כ- 20 קומות כל אחד ועל מנת לשנות (להלן: "התב"ע המוצעת").

הקונה מצהיר ומאשר כי הוא בדק את פרטי התב"ע המוצעת והתשריטים הנלווים אליה, והם ידועים ומובנים לו וכי הוא בדק את המפרטים והתוכניות כפי שהם מופיעים בנספחים ב' ו-ג' לחוזה ומצא את כל הנ"ל מתאים מכל הבחינות למטרותיו והוא מוותר בזאת ומונע מעצמו כל טענה או זכות תביעה באשר לאי התאמה או פגם וכן כל טענות אחרות בכל הקשור לתב"ע המוצעת ואישורה - כמות שהיא או בשינויים שיבוצעו בה ע"י החברה ואו ע"י מי מטעמה ואו ע"י מוסדות התכנון המוסמכים - ובקשר לדירה, לפרויקט ולהתקשרותו בחוזה.

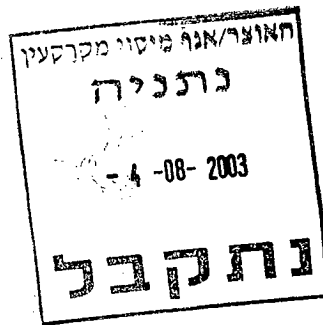
טללי נתניה בע"מ
ח.פ. 51-239889-6

טללי נתניה בע"מ
ח.פ. 51-239889-6

טללי נתניה בע"מ
ח.פ. 51-239889-6

דוד גלס	David Glass
יורם ברסלע	Yoram Barsela
עדיאל גלס	Adiel Glass
איתי ברסלע	Ittai Barsela
ענת וסרמן-סער	Anat Wasserman-Saar
דניאל גלס	Daniel Glass
מיכל רבינוביץ	Michal Rabinovitz
יצחק גורדון	Yitzhak Gordon
נחמה זוסמן	Nechama Zusman

28 ביולי 2003
כ"ח בתמוז התשס"ג



לכבוד,
גבי זיוה אליזאדה
מנהלת מדור גביה
מס שבח מקרקעין
רחוב סמילנסקי 6
נתניה

ג.ג.

הנדון: מתן אישורים על ביטול עיסקאות

1. כידוע לך אנו מטפלים בחברת טללי נתניה בע"מ הבונה את פרויקט נופי חן בנתניה.
2. במשך הזמן בוטלו מספר עיסקאות ובמכתב שנשלח אליכם מיום ה-2/4/03 פורטו העיסקאות שבוטלו ובקשנו אישורים מטעמכם על ביטולי העיסקה.
3. במכתבך מיום 25/5/03 דרשת מסמכים הנוגעים לביטול העיסקה לגבי חלק מהעסקאות שבנדון.
4. מצ"ב הסכמים ותצהירים לביטולי העיסקאות של מר משה שמש ומר ניסים שמש.
5. נבקש שתעבירי אלינו את האישורים מטעמכם על ביטולי העיסקאות הנ"ל.

בכבוד רב ובברכה,
דניאל גלס, עו"ד.

אמי! תפיהו עם שאול מכיה חתום
ע' מוכס-בלע. לפרויקט
זא

הסכם לביטול הסכם מנר דירה

שנערך ונחתם בנתניה ביום 20 למרץ 2002



בין : טללי נתניה בע"מ, ח.פ. 51-239689-6
מרחוב האר"י 99, נתניה
(להלן: "החברה")

לבין : משה שמש, ת"ז 076887140
מרחוב כורמים 3/13 ראשון לציון
(להלן: "הקונה")

הואיל וביום 3.3.99 נחתם בין החברה לקונה הסכם לרכישת דירה מסי 2 בקומה 1 בבנין מסי 1 בפריקט נופי חן בנתניה;

והואיל וחדירה לא נמסרה לקונה במועד והקונה לא שילם את התמורה שנקבעה בהסכם המכר.

והואיל והקונה לא קיבל חזקה בדירה ובדירה לא בוצעו שינויים כלשהן.

לפיכך הסכם הנתנה והתחבר בין הצדדים כדלקמן:

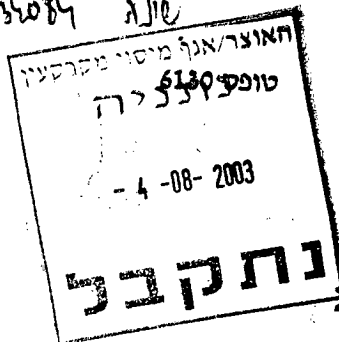
1. הסכם המכר מיום 3.3.99 יבוטל.
2. למי מן הצדדים לא תהיה טענה כלשהי כלפי הצד השני כתוצאה מביטול ההסכם.
3. במעד חתימת הסכם זה יחתמו הצדדים על תצהיר המעיד על ביטול המכירה לענין חוק מס שבה מקרקעין התשכ"ג-1963.

ולראיה באו הצדדים על החתום

הקונה

החברה

90034084 ש"ח



תצהיר על ביטול מכירה/פעולה באיגוד לענין חוק מס שבח מקרקעין התשכ"ג - 1963

אנו הח"מ:

חמוכרים טללי נתניה בע"מ	נושא מספר זהות 51-239689-6
	נושא מספר זהות
הרוכשים משה שמש	נושא מספר זהות 076887140
	נושא מספר זהות

לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, הננו מצהירים בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה ניתן כתמיכה לבקשה שהוגשה למנהל מס שבח לביטול השומה שנקבעה, או שעומדת להקבע, עקב הסכם למכירת זכות במקרקעין/לפעולה באיגוד.
2. ☒ א. ביום 3.3.1999 התקשרנו בהסכם המכר של זכויות במקרקעין הנמצאים בגוש 8242 חלקה 247-248 (לשעבר 13-14) בכתובת רחוב האר"י 39 (להלן: "החבס"), תמורת 708,000 ש"ח, או בתמורה אחרת שהיא "הסכם המכר" ☐ ללא תמורה.
3. ☐ ב. ביום התקשרנו בהסכם למכירת זכויות באיגוד מקרקעין מספר ח.פ. תמורת ש"ח, או בתמורה אחרת (להלן: "הסכם המכר") ☐ ללא תמורה.
3. בעקבות כריתתו של הסכם המכר, בוצעו הפעולות הבאות:
 - א. הרוכש שילם למוכר תמורה ש"ח בתאריך
 - תמורה ש"ח בתאריך

או תמורה אחרת ☒ לא שולמה תמורה כלשהי.
3. הזכויות בנכס נרשמו על שם הרוכש:
 - ☐ בלשכת רישום מקרקעין.
 - ☐ במינהל מקרקעי ישראל.
 - ☐ במרשם של חברה משכנת ובמינהל מקרקעי ישראל.
 - ☐ הפעולה באיגוד נרשמה בתיק התאגיד המתנהל אצל הרשם על פי חוק.
- ☒ לא נרשמו באף מקום. (זרימה והצד)
- א. הרוכש תפס או רשאי היה לתפוס חזקה בנכס בתאריך
- ד. הרוכש ערך שינויים בנכס כן ☐ לא ☒

.2.

4. ביום, בהסכמה, הסכם המכר/פעולה באיגוד שנק הצדדים.

הסכם הביטול נעשה בכתב והעתק ממנו מצורף.

ההסכם בוטל מהסכמות הבאות:

א. הרכש לא שלם את התבונה בנק הדירה ולא קיבל את החזקה בדירה במועד.

ב.

ג.

ד.

שי"ח.

5. במסגרת הביטול התחייבו הצדדים על תשלום פיצויים בסך

או בתמורה אחרת

☐ על ידי הרכש למוכר

☐ על ידי המוכר לרכש

6. את מצחיקים בזה כי ביטול הסכם המכר נעשה בתום לב וכי במסגרת תצהיר זה את מוסרים את מלא פרטי הסדר הביטול שביטול.

7. המוכר מצהיר כי הוא מתחייב שלא למכור לרכש, והרכש מתחייב שלא לרכוש מהמוכר את אותה זכות בשנת, וכי אין כל הסכמה בעל פה או הסכמה במשומע לעשות כן.

8. המוכר מצהיר כי לא ימכור את הנכס לצד מ שיש לו יחסים מיוחדים עם הרכש, עמו מתבטל ההסכם הנוכחי.

9. אנו מצהירים כי ידוע לנו שאנו לא יקויים האמור בתצהיר זה במלואו, יהיה רשאי המנהל לראות בהסכם הביטול מכר תזר או לחילופין לא לחיובין בבטול העסקה ולחייבנו במס על פי הסמכות הנתונה לו בסעיף 85 לחוק מס שבת מקרקעין.

M.S.W.

חתימת הרכשים

חתימת המוכרים

תצהיר

לאחר שהזמנתי בפני:

מספר זהות

שם פרטי ומשפחה

51-239689-6

טללי נתניה בע"מ

076887140

משה שמש

המוכר

המוכר

הקונה

הקונה

וזהיתי אותם על פי תעודת זהות ולאחר שהזהרתם כי עליהם לומר את האמת וכי אם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק חתמו בפני על תצהירם זה:

חתימה וחתימת עוה"ד

שם עוה"ד

תאריך

נפולא בשני עותקים.

טופס 6130

סעיף 88 לחוק מס שבח מקרקעין תשכ"ג –
1963 קובע: הרוואה עצמו מקופח בהחלטת
המנהל, רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו
ההחלטה לערור עליה לפני ועדת ערר, ובין
היתר לערור על כל החלטה של המנהל
בהשתמשו בשיקול הדעת הניתן לו בחוק זה.

מיסוי מקרקעין אזור נתניה

ימולא במכירת זכות במקרקעין

גוש	חלקה	תת חלקה
8242	13	0/4

מס' שומה
99034084

לכבוד

מר משה שמש
ע"י מר דניאל גלס, עו"ד
ת.ד. 4550
ירושלים 91044

החלטת המנהל בהשגה

לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח/מכירה/רכישה) תשכ"ג – 1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 87 לחוק הריני להודיעך כי עיינתי בשומה שנערכה לך בגין
רכישת/מכירת - זכות במקרקעין / באיגוד מקרקעין שפרטיהם רשומים לעיל ובנימוקים
שהעלית בכתב השגתך מיום 04.08.2003

והחלטתי:

לקבל את השגתך _____ לקבל חלק מנימוקי השגתך _____ X לדחות את השגתך _____

ואלה נימוקי החלטתי:

בתאריך 20.03.2002 נחתם הסכם לביטול עסקה בין שני הצדדים.
בתאריך 28.07.2003 נשלח הסכם ביטול עסקה בצירוף טופס בקשה לביטול עסקה כאשר הטופס לא
היה חתום ע"י שני הצדדים וגם לא מאושר ע"י עו"ד.
בתאריך 14.12.2003 נשלחה דרישת מסמכים לבא-כח הנישום שבה התבקש להמציא טופס בקשה
לביטול עסקה חתום ע"י שני הצדדים לעסקה ומאושר ע"י עו"ד.
עד תאריך מתן החלטה טרם הוגשו המסמכים.
לפיכך הבקשה לביטול עסקה נדחת.
ערר על החלטתי זו הנך רשאי להגיש תוך 30 יום מיום קבלת הודיעתי זו.
אם תחליט להגיש ערר אבקשך להעביר העתק מכתב הערר מאושר ע"י מזכירות ביהמ"ש למשרד האזורי.

13.04.2004 הומה כהן מכבי (רכו חולית שומת מקרקעין) ממונה
תאריך שם ומשפחה תפקיד חתימה

 מדינת ישראל / האוצר
אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

מדינת ישראל
האוצר/אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
רח' סמילנסקי 6, נתניה – 42432
טל: 8602525 – 09 פקס: 8823416 – 09

תאריך: י"ט/כסלו/תשס"ד
14 דצמבר 2003

לכבוד
מר דניאל גלס, עו"ד
ת.ד. 4550
ירושלים 91044

א.נ.,

הנדון: 8242/13/0/4, שומה 99034084 : שמש משה
סימוכין: בקשה לביטול עסקה מתאריך 04.07.2003

במענה למכתבך מתאריך הנ"ל הריני להשיבך כדי לדון לבקשתך עליך להמציא טופס בקשה
לביטול עסקה חתום ומאושר ע"י שני הצדדים.

עליך להמציא את הטופס במקור כאשר הוא חתום ומאושר ע"י שני הצדדים.

בכבוד רב


הומה כהן מכב
ממונה (רכז חולית שומת מקרקעין)

7. הקונה מדע לכך כי החברה עשויה לזום שינויים נוספים בתכנית בנין עיר המ-1988-1989-1.5 לפרוייקט והחברה מביאה בזה לידיעת הקונה כי עשויה להגיש בקשה לתוספת אחוזי בניה וניצול זכויות בניה נוספות בפרוייקט, אם בדרך של שינוי התוכנית או בדרך של אישור על ידי הוועדות המוסמכות או בדרך של הקלה וכן בדעתה לנצל זכויות אלה בדרך של בניה נוספת בפרוייקט. הקונה מסכים מראש לכל שינוי כנ"ל, ומתחייב שלא להתנגד ושלא להפנות כלל בניה כנ"ל, ולכל בקשת שינוי של תכנית בנין עיר או תכנית הפרוייקט וידוע לו שכל זכויות בניה נוספות הקיימות או שתינתנה כאמור יהיו שייכות לחברה בלבד.

8. אם בניית הדירה נסתיימה טרם חתימת החוזה, הקונה מצהיר כי ראה ובדק את הדירה המושלמת על כל חלקיה ופרטיה ומצא אותם מתאימים לכל מטרותיו מכל הבחינות והוא מוותר בזאת על כל טענות שהן בקשר לדירה.

9. א. דוע לקונה כי החברה טרם קיבלה היתר לבנית הפרוייקט ממוסדות התכנון והרישוי המוסמכים וכי אם לא יתקבל היתר בניה כאמור תוך 5 חודשים מיום החתימה על החוזה ע"י הצדדים, יהיה כל צד זכאי לבטל את החוזה על ידי משלוח הודעה למשנהו כאמור בסעיף 2 לתוספת לחוזה זה ובלבד שהודעת ביטול כאמור שהגיעה למשרדי החברה לאחר שנקבל בידי החברה היתר בניה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף והחוזה בין הצדדים יהיה שריר וקיים.

ב. מוסכם כי עם ביטול החוזה ע"י הקונה לפי סעיף זה תשיב החברה לקונה את הכספים ששולמו לה על דין תוך 60 יום ממשלוח הודעת הביטול כשהם נושאים הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום קבל הודעת הביטול אצל החברה ובניכוי כל ההוצאות בפועל שיהיו לחברה בגין מתן הבטחות לצורך הבטחת כספי הקונה ו/או בגין מחיקת הערת אזהרה שנרשמה לטובת הקונה, אם נרשמה בפנקסי רישום המקרקעין.

ג. הקונה מסכים כי במקרה זה תהיה החברה זכאית לבטל את הערת האזהרה שנרשמה לטובתו בפנקס רישום המקרקעין, אם נרשמה, וכי הוצאות מחיקת ההערה יחולו עליו בלעדית והוא מתחייב לחתום על מסמך ולעשות כל פעולה הנדרשת לצורך מחיקת ההערה.

ד. בוטל החוזה על פי סעיף זה, ישיב הקונה לחברה את כל הערבויות והבטחות שניתנו לו מהחברה או מהבנק המלווה את הפרוייקט בקשר עם חוזה זה.

ה. למען הסר ספק מובהר כי הקונה לא יהיה זכאי לכל תרופה אחרת ו/או נוספת בגין ביטול החוזה מכוח סעיף זה.

ג. בניה ומסירת החזקה.

10. א. החברה מתחייבת לבנות את הדירה מחומרים טובים ובמומחיות נאותה, בהתאם למפרט ולתוכניות המצורפים לחוזה כנספחים ב' ו-ג' (להלן: "המפרט") ולמסור את החזקה בה לקונה, כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ ונקיה מכל שעבוד וזכות אחרת של צד שלישי - למעט עיקול על זכויות הקונה ולמעט משכנתא שנועדה להבטיח פרעון הלואה שקיבל הקונה - אם הקונה יקבל הלואה וכמפורט להלן - לא יאוחר מהמועד הנקוב בנספח א', בתנאי שהקונה מילא עד אז את כל ההתחייבויות שעליו למלא עד לקבלת החזקה (להלן: "מסירת החזקה").

ב. החברה מתחייבת כי הדירה תיבנה בהתאם למפרט ולתוכניות המצורפות לחוזה כנספחים ב' ו-ג', בכפוף לשינויים קלים בביצוע לעומת המפרט וכן בכפוף לשינויים, אם יהיה צורך לבצעם, כתוצאה משינוי בהוראות כל דין או בהנחיות הרשויות המוסמכות, ובכפוף לשינויים נוספים עליהם יוסכם בכתב בין הצדדים, אם יסוכם. "שינויים קלים בביצוע" לצורך סעיף זה פירושו: סטיות בשיעור של עד 2% בין מידות הדירה המופיעות בנספח ב' לבין המידות למעשה וכן סטיות בשיעור של עד 5% בין כמויות ומידות האבזורים המופיעים בנספח ב' לבין הכמויות והמידות למעשה.

טל. 51-239689
פ. 6
ת. 9
מ. 15
מ. 15
מ. 15

11.11

15-03-1999

- 4 -

התקבל

ג. בכל עת עד לגמר בניית הפרויקט רשאית החברה לזוּם ולהכניס שינויים דעתה, בתכנון הפרויקט ובנייתו ובלבד שלא יוכנס על ידי החברה שינוי סודי בתכנון שיפגע בזכויות הקונה בדירה עצמה לרבות הצמדות אלא בהתאם לאמור לעיל, או אם השינוי יוכנס על ידי רשויות ממשלתיות או עירוניות. הקונה מתחייב לא להתנגד לכל שינוי שהחברה רשאית לזוּם ולבצע כדלעיל.

ד. עד למסירת החזקה, הקונה יהיה רשאי להיכנס לאתר הבנין ולדירה רק בהסכמת החברה ובמועד שיתואם עם נציגה, ועד לאותו מועד אסור לקונה להכניס לדירה כל חפץ שהוא או לעשות בה שינויים.

ה. מוסכם בזאת שעבודות הפיתוח - לרבות עבודות הפיתוח מתחת לבנין ובסביבתו, פרט לדירה, ולרבות עבודות פיתוח במשטח החנייה וברכוש המשותף של הבית - תוכלנה להמשך אף לאחר מסירת החזקה ובלבד שאי השלמתן לא תמנע מהקונה שימוש סביר בדירה. עבודות הפיתוח תושלמנה תוך שנים עשר חודשים לאחר מועד מסירת החזקה בפועל (להלן: "עבודות הפיתוח").

11. א. החברה תודיע לקונה בכתב, את המועד שיתואם עימו למסירת החזקה (להלן: "מועד המסירה"). הקונה מתחייב להופיע בדירה במועד המסירה ולקבל את החזקה.

ב. במועד מסירת החזקה, החברה תיתן לקונה הזדמנות נאותה לבדוק את הדירה על כל חלקיה ואביזריה. בתום הבדיקה ייערך ויחתם בין הקונה לנציג החברה פרטיכל (להלן: "הפרטיכל"), בו יפורטו ויירשמו, אם יהיו, אי התאמות, לקויים ופגמים בדירה, לעומת תאורם במפרט (להלן: "הלקויים"). חתימת הקונה על הפרטיכל, היא תנאי מוקדם למסירת החזקה.

ג. קבלת החזקה בדירה, תהווה אישור הקונה, שהדירה נבנתה ונמסרה בהתאם להוראות החוזה על נספחיו, בכפוף לפרטיכל ושהחברה מילאה את כל ההתחייבויות שעליה למלא עד למסירת החזקה.

12. א. אם הקונה לא יקבל את החזקה במועד המסירה מסיבה התלויה בו, או אם הוא לא יהיה זכאי לקבלת החזקה עקב אי מילוי ההתחייבותו, החברה תהיה זכאית לבקש מהמהנדס לערוך פרטיכל ולחתום עליו וכן לקבוע שהקונה קיבל את החזקה במועד המסירה. קבעה החברה כאמור, דין הפרטיכל שייחתם על ידי המהנדס יהיה כדין פרטיכל שנחתם על ידי הקונה.

ב. במקרה האמור בס"ק (א) הנ"ל, לא תהיה החברה אחראית כלפי הקונה בקשר לשמירת הדירה או לאי שמירתה ולא לתיקון כל פגם או נזק שנגרמו לדירה מחמת שהקונה לא קיבל את הדירה במועד או עקב אי שמירה עליה והקונה לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא בגין קלקול פגם או נזק כאמור.

ג. אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכות החברה, לראות במחדל הקונה הפרת החוזה על כל הנובע מכך.

ד. לקויים שלא פורטו ונרשמו בפרטיכל והיה ניתן לגלותם בבדיקה סבירה, על ידי אדם שאינו מומחה לדבר, יראו את הקונה כמוותר ומנוע מלטעון כל טענה, זכות או תביעה לגביהם, למעט אי התאמה בהתאם להוראות חוק המכר דירות, תשל"ג-1973 (להלן: "חוק מכר").

ה. במקרה האמור בס"ק (א) לעיל, ישא הקונה באופן בלעדי, החל מן המועד שנקבע כמועד מסירת החזקה בדירה, בכל תשלום חובה, היטל, אגרה מס או ארנונה המגיע בקשר עם הבעלות הדירה או עם החזקה בה.

טללי
ת.פ. 51-239889

מסמך

15-03-1999 במסגרת

נתקבל

13. א.

תוספות או שינויים בדירה או כל עבודות נוספות על אלה הכלולות (להלן: "השינויים") שירצה הקונה לבצע עד למועד המסירה יוכל לבצע אך ורק על ידי החברה, או על ידי מי שהחברה תפנה אליו את הקונה.

ב.

החברה תהא זכאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסכים או לסרב לביצוע השינויים. הסכימה החברה לביצוע השינויים - יחתום הקונה על כתב הזמנה מיוחד בקשר לביצוע השינויים.

ג.

מוסכם בזה כי התמורה איננה כוללת את מחיר השינויים והקונה מתחייב לשלם את מחיר השינויים לחברה או למי שהחברה תפנה אליו את הקונה, בעת הזמנת השינויים.

ד.

מועד המסירה יידחה בפרק זמן המתחייב מביצוע השינויים על פי קביעת הגורם המוסמך לכך מטעם החברה שתהיה סופית ומוחלטת ולקונה לא תהיינה כל טענות בקשר לכך.

ה.

הקונה מתחייב בזה כי עד לרישום הבית המשותף ורישום הדירה על שמו, לא יבצע כל שינוי בדירה, בין בהיתר ובין שלא בהיתר מאת רשויות התכנון, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה. החברה תהא רשאית לסרב ליתן אישור כאמור מכל סיבה סבירה, לרבות, אך מבלי לסייג, גם אם לדעת החברה ביצוע שינויים כאמור יגרום לעיכוב ברישום הבית המשותף.

ידוע לקונה כי ביצוע שינויים כאמור ללא אישור החברה, בנוסף להיותו הפרה של התחייבותיו על פי חוזה זה, עלול להפריע בביצוע הרישום והחברה תהיה רשאית לפטור עצמה מהתחייבותיה לביצוע הרישום ולהיפרע מהקונה בגין כל נזק שייגרם לה עקב הפרת ההתחייבות כאמור לעיל.

14. א.

איחור של עד שלושה חדשים בהשלמת הדירה או במסירת החזקה, מכל סיבה שהיא, וכן דחיות הנובעות מן הסיבות המנויות בסעיפים 13 ב' ו-ג' דלהלן לא יהוו הפרה של החברה את החוזה, או הוראה מהוראותיו ולא יזכו את הקונה בתרופה כלשהי. החברה תודיע לקונה על מועד מסירת החזקה המדחה.

ב.

תקופת הבניה, ניתנת להארכה ע"י החברה, מפאת כל גורם שאין לחזותו מראש, שאין אפשרות למנעו או שלחברה אין שליטה עליו כגון הוראת כל דין, מצב מלחמה, גיוס כללי, שביתה, מעשה זדון, מחסור בחומרי בניה ופועלי בניה, ושעל אף מאמציה הסבירים לא היה בידה למסור את הדירה במועד בעטיים. בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים לעיל, החברה תהיה זכאית לאחר במסירת החזקה, תקופת זמן מקבילה לתקופת העיכוב או המניעה ולתקופה שהיא תוצאה הכרחית של העיכוב או המניעה.

ג.

אם חרף מאמציה הסבירים של החברה, יחול עיכוב או מניעה מכל סוג הוא שאין לחברה שליטה עליו ושבגינם יתעכב חיבור הבנין, או הדירה, לרשת החשמל, המים, הביוב והגז התלויים בחברת החשמל, ברשות ממשלתית, מקומית, ברשות או גוף אחר, החברה תהיה זכאית לדחות את מסירת החזקה עד להסרת העיכוב או המניעה לאחר התקופה שתהיה דרושה להשלמת העבודות שבצועם נמנע בגינם.

ד.

איחור הקונה במילוי אחת או יותר מהתחייבותיו שבחוזה זה, הרי מבלי לפגוע ביתר התרופות העומדות לחברה על פי החוזה או על פי כל דין - יתיר הדבר לחברה דחיה מקבילה במילוי התחייבותיה.

ה.

בכל מקרה לא יהיה הקונה זכאי לתרופות בגין התקופה בה תידחה השלמת הדירה ומסירתה אם זו לא תארך יותר מחיבור התקופות שעל פי סעיפים קטנים (א) עד (ד) הנ"ל.

סל"ט
51-2396866
ת.פ.

מ.מ.

1. במידה והבניה או מסירת החזקה תידחה מעבר לחיבור התקופות שעל פי הסעיפים (א)-(ד) הנ"ל יהיה הקונה זכאי אך ורק לפיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך בשקלים חדשים השווים ל:

(1) \$ 350 - בגין כל חודש ימים של איחור בהשלמה או במסירת דירה בת 3.5 חדרים.

(2) \$ 450 - בגין כל חודש ימים של איחור בהשלמה או במסירת דירה בת 4.5 חדרים.

מובהר כי אם האיחור בהשלמה או במסירת הדירה יפחת מחודש ימים או יכלול חלק מחודש, (להלן: "התקופה החלקית") יהא הקונה זכאי במקרה זה רק לחלק היחסי מן הסכומים הנקובים לעיל בגין התקופה החלקית.

2. למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה לא ישולם פיצוי עבור התקופה המצטברת כאמור בסעיפים (א)-(ד) גם אם יהיה הקונה זכאי לפיצוי בגין איחור במסירה מעבר לתקופה מצטברת זו.

ד. בדק ואחריות

15. א. תקופות הבדק והאחריות כמשמעותם בחוק המכר יהיו בהתאם לחוק זה ולהוראת כל דין. החברה מתחייבת לתקן כל לקוי, קלקול או פגם שיתהווה במשך תקופת הבדק (להלן: "הפגם"), תוך זמן סביר לאחר תום תקופת הבדק. פגם המחייב תקון דחוף יתוקן תוך זמן סביר לאחר שהקונה מסר לחברה הודעה בכתב לגביו, ובלבד שהדבר אפשרי מבחינת עונת השנה או מזג האוויר.

ב. חובת החברה לתקן פגם שיתהווה בתקופת הבדק תחול, אם היא אינה פטורה מתיקונו בהתאם לחוק המכר, או שהקונה מנוע מלדרוש את תיקונו לפי הוראות החוזה.

ג. החברה תהיה זכאית למסור או להסב לקונה את כתבי האחריות שהיא תקבל מיצרנים או ספקים לגבי מוצרים או מערכות שיירכשו על ידה. מסרה או הסבה החברה לקונה את כתבי האחריות, על הקונה יהא לפנות תחילה ליצרן או לספק, אם יתגלו פגמים בתקופה החופפת לתקופת הבדק.

ד. תקופות הבדק והאחריות הנוכחות יחולו גם על הרכוש המשותף בבנין. תקופת הבדק ביחס לרכוש המשותף יחולו במנייתן עם מסירת הדירה הראשונה בבנין.

16. למניעת ספק מותנה ומוסכם בזה;

א. החברה לא תהיה חייבת בתיקון או שיפוי, בגין כל קלקול או פגם וכל הכרוך בהם, שנגרמו באשמת הקונה וכן לא תהיה החברה אחראית לפגמים או קלקולים בחומרים ומוצרים שנרכשו ישירות על ידי הקונה, וכן לא ביחס לעבודות או שינויים שלא נעשו על ידה, או שנגרמו עקב אחזקה לקויה או אי קיום הוראות התפעול והאחזקה של הדירה והבנין, אביזריהם, מתקניהם ומערכותיהם.

ב. לקונה לא תהיה טענה או זכות תביעה נגד החברה לפיצוי, שיפוי, תשלום דמי נזק ולכל תרופה אחרת בשל הפגם או בגין כל נזק ישיר או עקיף לרבות סבל, עוגמת נפש, הפסד השתכרות, אי נוחות וכיוצא בזה שנגרמו לו, אם בכלל, עקב גילוי הפגמים, קיומם או תיקונם.

17. לביצוע התחייבויות החברה המפורטות לעיל, הקונה מתחייב:

א. לאפשר לעובדיי ושליחי החברה להיכנס לדירה בכל זמן סביר, לאחר קבלת הודעה מראש, לבדיקת תלונתו או תלונות רוכשי דירות אחרות ולהיות נוכח בבדיקה.

טל. 51-239689
ח.פ. 51-239689

מ.מ.

ב. לאפשר ביצוע תקונים מתוך הדירה או מקירותיה החיצוניים, אף אם הם נוגעים לדירה אחרת בפרויקט. הקונה מוותר על כל טענה או זכות תביעה, אם ייגרמו לדירה ולבנין נזק או פגיעה, עקב ביצוע התיקונים ובלבד שהחברה תתקן אותם כראות ותחזיר את המצב לקדמותו, בהקדם האפשרי, לאחר סיומם.

ג. מבלי לפגוע ביתר זכויות החברה, מוסכם בזאת שאם הקונה לא יקיים את התחייבויותיו על פי סעיף זה, כולם או מקצתם, במועדים שייקבעו על ידי החברה, החברה תהיה זכאית לראותו כמי שוותר על התיקונים ותהא פטורה מכל אחריות או חובה לגביהם, בכפוף להוראות חוק המכר.

18. מוסכם כי שימוש בחומר, מוצר או פריט בעל תו תקן של מכון התקנים, יחשב כשימוש בחומר בניה טוב.

ה. הרישום

19. א. החברה מתחייבת לעשות את כל הפעולות שיש צורך לעשותם, לרישום הדירה כיחידת רישום נפרדת בבית משותף לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), כשהבנין בנפרד או יחד עם בנינים אחרים שהוקמו או יוקמו לידו באותה חטיבת קרקע, יהיו בית משותף אחד.

ב. החברה מתחייבת לגרום שתירשם לזכות הקונה בלשכת רישום המקרקעין, זכות בעלות, כשהדירה נקיה מכל שעבוד, עיקול, או זכות אחרת של צד שלישי למעט המשכנתא לטובת הקונה ולמעט עיקול שנרשם על זכויות הקונה וזאת תוך שנים עשר חדש מיום מתן הצו לרישום הבית המשותף לפי חוק המקרקעין.

ג. הקונה מתחייב למסור לחברה לפי דרישתה, דרישת באי כוחה, או דרישת רשם המקרקעין, שטרי משכנתא חתומים כדן, אישורים או תעודות שהוא שילם את המסים, הארנונות, ההיטלים, ההשתתפויות תשלומי חובה אחרים החלים עליו לפי הוראות החוזה, לשם רישום זכות הבעלות והמשכנתא.

ד. אי היענות לדרישת החברה, באי כוחה כאמור או לדרישת רשם המקרקעין כאמור בס"ק (ג) לעיל, תחשב הפרה של חוזה זה והחברה תהא זכאית כלפי הקונה לתרופות בשל הפרת חוזה כמפורט להלן.

ה. החברה מצהירה שאין, כיום, אפשרות חוקית ומעשית לרישום הבית כבית משותף, או לקבוע מועד לרישום והיא מתחייבת לטפל ברישום תוך זמן סביר, לאחר שתיווצר האפשרות החוקית והמעשית לכך.

ו. חמשת בעלי הדירות בבנין שיקבלו ראשונים את החזקה בדירותיהם יהיו נציגי הבנין עד לבחירת נציגות לפי חוק המקרקעין (להלן: "הנציגים"). הנציגים יהיו חייבים להתקשר בהסכמי שירות עם ספקי מתקנים לבנין הדורשים תחזוקה שוטפת שפרטיה ותנאיה נקבעים בהסכם שירות ולהזמין מוני מים וחשמל מרכזיים לבנין.

ז. הקונה מתחייב לקבל את רישום זכותו בדירה. לשם ביצוע הרישום יופיע הקונה לפי דרישת החברה או לפי דרישת באי כוחה במועד ובמקום שייקבעו בלשכת רישום המקרקעין ו/או במקום אחר שתבחר החברה או באי כוחה כאמור, ויחתום על כל הצהרות, תעודות, שטרות ומסמכים אחרים הדרושים לביצוע הרישום.

ח. התעכב ביצוע הרישום מחמת מחל של הקונה או מחמת שהקונה לא מילא את מלוא התחייבויותיו כנ"ל, הרי פרט לכך שהדבר יהווה הפרת חוזה מצידו, תחולנה כל ההוצאות הנובעות מכך על הקונה, בהתאם לקביעת החברה, והאחריות לביצוע הרישום הדירה על שם הקונה תחול על הקונה בלבד. אין באמור לעיל כדי לפטור את הקונה מקיום התחייבויותיו על פי החוזה.

סללי נדבניה בע"מ
51-2396896
ה.פ.

11/11